



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/326/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובע	1	ברן מרק, ת.ז.
		באמצעות ב"כ: עו"ד פרץ עודד רייך בני 21, נתניה טל': 0523266589 פקס: 1523266589
	נגד	
נתבעים	1	נציגות הבית ברחוב אלחריזי 13 ראשון לציון ע"י יוסי אבנר אלחריזי 13, ראשון לציון
	2	יוסי אבנר ת.ז. 05613599 אלחריזי 13, ראשון לציון

פסק דין

לפניי תביעה אשר בה התבקשו מספר סעדים שהדיון בהם הסתיים והוכרע וכעת נותר להכריע בסעד העיקרי, הווה אומר, בדרישת התובע לקבלת צו המאשר התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בחנייה הפרטית צמודה לדירה שבבעלות התובע (להלן - "החניה") בבית המשותף שברחוב אלחריזי 13 בעיר ראשון לציון הידוע כחלקה 17 בגוש 5115 (להלן - "הבית המשותף") ולחבר תשתית הטענה לארון החשמל של דירתו.

הצדדים וההליכים עד כה

1. הבית המשותף כולל 8 דירות בבניין הכולל 4 קומות (כולל קומת קרקע) כאשר לכל דירה מוצמדת לפחות חניה אחת.
2. התובע הוא בעליה של דירה בבית המשותף הרשומה כתת-חלקה 3. הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף שמונתה כדין ועוסקת בניהול ותחזוקת הרכוש המשותף (להלן: "הנציגות"). הנתבע 2 הוא יו"ר הנציגות ובעל דירה בבית המשותף.
3. בכתב התביעה המקורי התבקשו הסעדים הבאים:

צו עשה אשר יורה לנציגות לחתום על טופס ההסכמה הנדרש מאת חברת ההתקנה הרלבנטית לשם התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי על תשתיותיה;

צו המורה לנציגות לכנס אסיפה כללית של בעלי הדירות;

צו עשה נגד נתבע 2 אשר יורה לו להסיר את מנוע המזגן שהתקין מעל גג הכניסה לבית המשותף;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/326/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- צו עשה נגד הנתבע 2 האוסר עליו להזמין לקוחות של העסק שהוא מפעיל בדירתו להיכנס עם רכבם לשטח החניה של הבית המשותף ואוסר עליו להעמיד את רכבו באופן החוסם את הכניסה לחנייה הפרטית של התובע;
4. בעקבות הדיון הראשון שהתקיים לפני ביום 18.12.23 התברר כי זמן קצר לאחר הגשת התביעה כינסה הנציגות אסיפה של בעלי הדירות והסעד בעניין זה התייטר. כמו כן התובע חזר בו מדרישתו להסרת מנוע המזגן שהציב הנתבע 2 נוכח העובדה כי הוא עצמו הציב מזגן המחובר לדירתו מל מנוע המזגן שהתקין הנתבע 2.
5. אשר לסעד המבקש לאסור על הנתבע 2 ולקוחות העסק שהוא מנהל מדירתו, את השימוש בשטח החניה, ניתנה החלטת המורה כך:
- "בנושא השימוש הנטען שעושים לטענת התובע לקוחות של העסק של הנתבע 2 ברכוש המשותף, באופן שמחנים את רכבם לצורך ניהול פגישות עם הנתבע 2 מול חנייתו של התובע ובכלל ברכוש המשותף, ולאחר ששמעתי את דברי הצדדים בעניין זה, אני מורה כדלקמן:**
- 2.1. **חל איסור על לקוחות של העסק שמפעיל הנתבע 2 להיכנס עם רכב מנועי, מכל סוג, לתוך שטח הרכוש המשותף כולו.**
- 2.2. **רכבים של קרובי משפחה, ידידים, אשר באים לבקר את הנתבע 2 לא יחננו את רכבם מול הכניסה לחנייה הפרטית של התובע.**
- 2.3. **אין לפרוק סחורה המיועדת לצורכי העסק של הנתבע 2 בתוך שטחי הרכוש המשותף."**
6. אשר לסעד העיקרי שביקש התובע, הוריתי לו כי עליו תחילה להתקשר בהסכם לרכישת רכב חשמלי קונקרטי, להציג לפני הנציגות הצעת עבודה להתקנת עמדת הטעינה לרכב זה ולתאם פגישה בבית המשותף עם נציג החברה שנבחרה להתקין את עמדת ההטעינה שתתקיים בנוכחות חבר הנציגות.
- עוד הוריתי כי התובע יידרש להציג פוליסת ביטוח עבור עמדת הטעינה לכיסוי נזקי צד ג'.
7. בהתאם להחלטת המורה, הודיע התובע כי רכש רכב חשמלי מסוג טסלה ופנה לחברת אפקון תחבורה חשמלית בע"מ (להלן: **"אפקון"**) לשם עריכת תסקיר עבור התקנת עמדת הטעינה וחיבור התשתית החשמלית לארון החשמל הדירתי שלו. כמו כן הציג התובע פוליסת ביטוח לעמדת הטעינה המכסה נזקים לצד ג' שסכום הפיצוי המקסימלי נקבע בה לסך של 2 מיליון ₪.
8. הנתבעת הודיעה בתגובה כי היא מתנגדת לבקשת התובע להתקין עמדת טעינה חשמלית בעקבות החלטה שהתקבלה באסיפה של בעלי הדירות לאחר שהתברר כי נציג חברת אפקון, בעת ביקורו במקום, הסביר כי רק כבל אחד יכול לעבור בצינור הבודד העובר בפיר התקשורת. כן טענה כי גובה הכיסוי הביטוחי צריך לעמוד ע"ס של 5 מיליון ₪.
9. נוכח חילוקי הדעות המהותיים הוריתי על הגשת תצהירי עדות ראשית והגשת חוות דעת מומחה מטעם הצדדים. מטעם התובע הוגש תצהיר עדותו הראשית וחוות דעת המומחה שניר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/326/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמעוני. מטעם הנתבעים הוגש תצהיריהם של יו"ר הנציגות והנתבע יוסף אבנר, איתמר שנער, אפרת בקל ואלי נדלר וחוות דעת המומחה תמיר אבוטבול.

10. ביום 25.9.24 התקיים לפני דיון לחקירת העדים והמומחים. משלא התייצבו לדיון המצהירים נדלר ובקל הוריתי כי תצהירים לא ישמשו כראיה בתיק. יש לציין בהקשר זה כי מר שנער התייצב לדיון אך לא נחקר על תצהירו, הזהה לתצהירים שהוגשו בשם נדלר ובקל ולא בכדי, שכן הטענה העובדתית הרלבנטית היחידה שפורטה בתצהירים אלו הינה כי ביום 25.1.24 התקיימה אסיפה של בעלי הדירות בה נדונה דרישת התובע להעביר את התשתית הנדרש לחיבור עמדת הטעינה על גבי הרכוש המשותף והתברר כי לא ניתן לעשות זאת (לפי הנטען) בלא שיתאפשר בעתיד, לבעלי דירות נוספים, להתקין עמדת טעינה לרכב חשמלי. ברי כי סוגיה זו היא תחום מובהק שבמומחיות ועמדתם של מי מבעלי הדירות בהקשר זה אינה רלבנטית. מסיבה זו גם הסכימו הצדדים לוותר על חקירה נגדית של התובע ושל יו"ר הנציגות.
11. בתום שלב העדויות נשמעו סיכומים בעל פה מטעם הצדדים.

תמצית טענות התובע

12. חוות דעת מומחה התביעה סתרה את טענת הנציגות כי לא ניתן להעביר ולחבר את תשתית החשמל הנדרשת לשם חיבור עמדת הטעינה שתוצב בחניית התובע אל ארון החשמל הפרטי של דירתו. הטענה כי אין לאשר את העבודות להעברת תשתית החשמל מעמדת הטעינה לארון החשמל של התובע משום שהיא כרוכה בהתקנת תעלות וחציבה מסוימת ברכוש המשותף לשם העברתם הכבלים החשמליים היא אבסורדית. קבלת טענה זו משמעותה כי באף בית משותף לא ניתן יהיה להתקין תשתית עבור עמדת טעינה פרטית לרכב חשמלי כי תמיד יש צורך בבצוע התקנת התשתית על גבי הרכוש המשותף, לרבות חציבה בפיר תקשורת לשם העברת התשתית והתקנת חיפוי מגן.
13. אין לקבל את חוות דעת המומחה מטעם הנציגות אשר הוכח כי הוא בעל יחסי חברות עם יו"ר הנציגות והכין חוות דעת "מוזמנת" מטעמו. עוד התברר כי מומחה הנציגות חסר כל ניסיון מעשי או אחר בהתקנת עמדות טעינה ותשתית לרכבים חשמליים. בחקירתו אישר מומחה הנציגות כי ניתן להתקין את התשתית הנדרשת לחיבור עמדת טעינה בחניית התובע ע"י בצוע עבודות חציבה והתקנת תעלות על גבי הרכוש המשותף.
14. הנתבעים טוענים כי נציג חברת אפקון הסביר להם כי לאחר התקנת תשתית הכבלים לעמדת הטעינה של התובע לא תתאפשר התקנת תשתית טעינה עבור בעלי דירות אחרים שירצו לעשות כן, אך לא טרחו לזמן אותו למתן עדות.
15. יש להסתפק בפוליסת ביטוח צד ג' של עמדת הטעינה לכיסוי נזקים עד שני מיליון ₪ ולא מעבר לכך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/326/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות הנתבעים

16. אל מול בקשת התובע להתקנת עמדת טעינה והנחת התשתית הדרושה לחיבור העמדה לארון דירתו עומדות זכויות הקניין של בעלי הדירות ברכוש המשותף. התקנת תשתית החשמל דורשת בצוע עבודות חציבה בקירות הרכוש המשותף והתקנת תעלות מגן עבור הכבלים החשמליים לאורך קיר הרכוש המשותף. ההחלטה בעניין זה אינה של הנציגות אלא של בעלי הדירות אשר צריכים לאשר ברוב קולות את בצוע העבודות האלה. לבעלי הדירות אין התנגדות עקרונית לכך שהתובע יתקין עמדת טעינה חשמלית בחנייתו הפרטית ויחבר אותה לארון החשמל של דירתו, אך אין הם מסכימים לפגיעה ברכוש המשותף.
17. עוד הפנו הנתבעים לטענתם בכתב ההגנה לפיה יש צורך באישור מכבי האש לשם התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי.

דיון והכרעה

18. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי **החלטתי להעניק לתובע את הסעד שנותר במחלוקת ולהתיר לו להקים את התשתית הנדרשת לחיבור עמדת הטעינה החשמלית שבכוונתו להקים בחנייתו על גבי הרכוש המשותף**. להלן אפרט נימוקי.

המסגרת הנורמטיבית

19. נכון למועד כתיבת פסק הדין, טרם נכנסה לתוקף חקיקה ייחודית העוסקת בנושא התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים. ואולם הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 36) (התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית המשותף ודיניי מקרקעין), תשפ"ג-2022 (ה"ח הממשלה 1585, עמ' 25) אשר נועדה, כך לפי דברי ההסבר, להסדיר את נושא התקנת עמדות טעינה **"תוך קביעת איזון ראוי בין זכות הקניין של בעלי הדירות ברכוש המשותף, לבין הצורך של בעל דירה יחיד להשתמש ברכוש המשותף... לשם הקמת עמדת טעינה לרכב חשמלי"** (וראו לאחרונה הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק: אנרגיה, סימן א': רכב חשמלי). הצעת החוק מבחינה בין מצבים שונים של התחברות למערכת החשמל: חיבור לחשמל הדירתי – חיבור חשמל המשמש דירה בבית משותף; חיבור לחשמל הציבורי – חיבור חשמל המשמש בין השאר את הרכוש המשותף (כגון מעליות, מערכות תאורה, דלתות כניסה וכדומה); חיבור לחשמל ייעודי – חיבור חשמל שנועד לשמש עמדת טעינה, שאינו חיבור דירתי ואינו חיבור ציבורי. בעניינו מדובר בחיבור דירתי של עמדת הטעינה.
20. על פי הצעת החוק, התקנת עמדת טעינה באמצעות התחברות לחיבור חשמל דירתי או לחיבור ייעודי תוכל להיעשות ללא כל צורך בהסכמה מבעלי הדירות האחרים, בהתקיים התנאים שפורטו בהצעת החוק, שתכליתם שמירה על בטיחות וחזות הבית ומניעת פגיעה בזכויותיהם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/326/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של בעלי הדירות האחרים. תכלית הצעת החוק, לביצוע ההבחנה לעיל נובעת בין השאר מהעובדה שהתקנה של עמדת טעינה עם תשתית המחוברת ללוח חשמל המשמש דירה (חיבור דירת) בבית משותף, באותו האופן שביקש התובע להתחבר, היא בעלת פוטנציאל פוגעני נמוך משמעותית כלפי בעלי הדירות האחרים, לעומת התקנה בדרך של התחברות ללוח חשמל המשמש את הרכוש המשותף, שבתשלום חשבונותיו נושאים כל בעלי הדירות.

התקנת עמדת טעינה דירתית על תשתיותיה היא שימוש סביר ברכוש המשותף

21. בפסק דינה של כב' המפקחת ציפי קוינט-שילוני (כתוארה אז), בתיק (רחובות) 500-18 נציגות הבית המשותף ברח' אריק אינשטיין 2, אשדוד נ' גלזמן (נבו 18.03.2020) נקבע כי "התקנת עמדת הטעינה על תשתיותיה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף אשר ככזה אינו מצריך הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף" (ראו סעיף 17 לפסק הדין). קביעה זו אומצה ע"י כב' המפקח מאיר פורת בתיק (פ"ת) 384/21 לוי נ' נציגות ועד מרכזי רום העיר שלב ד' כפר סבא (נבו, 3.03.2022).

22. כפי שצוינו חברי המפקחים, לאור העלייה הגוברת בשימוש הציבור בכלי רכב חשמליים המזהמים פחות, מחזקת רוח התקופה אף היא את המסקנה שהתקנת עמדת הטעינה על תשתיותיה, היא שימוש סביר ברכוש משותף, וככזה אין הוא טעון הסכמת האסיפה הכללית.

23. כב' המפקח אורי שלומאי אף קבע כי גם כאשר עמדת טעינה חשמלית מוצבת בחלקה בשטח הרכוש המשותף "הרי שככלל, בעלי הדירות בבית משותף רשאים לעשות כל שימוש ברכוש המשותף, אף בהיעדר החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, שאינו מונע שימוש דומה על ידי בעלי הדירות האחרים. שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שהוא תואם את ייעודו של החלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים." (ראו סעיף 44 לפסק דינו בתיק (חולון) 357/22 עו"ד דגן יעקב נ' נציגות הבית המשותף ברח' ויצמן 51 חולון (נבו, 2.09.2024))

24. אשר על כן אני דוחה את טענת הנציגות לפיה ככל והתקנת התשתית לחיבור עמדת הטעינה שיקים התובע בחנייתו הפרטית כרוכה בפגיעה ברכוש המשותף, נדרשת החלטה מקרב רוב בעלי הדירות על מנת לאשר התקנתה.

הנחת תשתית החשמל לא תמנע מבעלי דירות אחרים לחבר בעתיד עמדת טעינה לרכב חשמלי

בחנייתיהם.

25. במסגרת החלטתי מיום 28.2.24 קבעתי כך:

1. "ברי כי התקנת תשתית עמדת הטעינה המבוקשת, הכוללת התקנת צינור ובו כבל חשמל על גבי הרכוש המשותף, אינה יכולה להיעשות בלא הסכמה של יתר בעלי הדירות, ככל ויש בהתקנה כזו כדי לשלול מכל אחד מהם לבצע התקנת עמדת טעינה עבור חנייתו הפרטית בעתיד. אין כל רלבנטיות לטענה כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/326/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כיום איש מהם אינו מעוניין בכך. אציין כי התובע אינו טוען כי הושגה הסכמה של כל יתר בעלי הדירות באסיפה שהתקיימה בנושא ובעניין זה הנציגות כשמה כן היא – נציגה של בעלי הדירות. מתן אישור כמבוקש להתקנת עמדות טעינה אינו בסמכותה, ככל שקיימת פגיעה קניינית בזכויות יתר בעלי הדירות.

2. על התובע להרים את הנטל להוכיח כי אין בהתקנת עמדות טעינה כמבוקש על ידו כדי למנוע מיתר בעלי הדירות לבצע התקנה דומה. הואיל ומדובר בעניין של מומחיות, אני מורה לתובע להגיש חוות דעת מומחה התומכת בטענתו וזאת תוך 45 יום.

26. ניתנת האמת להיאמר, חוות דעת המומחה מטעם התובע על פניה אינה מרשימה ומבחינה מהותית כוללת פיסקה אחת בלבד בזו הלשון:

”**חוות דעת מקצועית – תוואי הזנת החשמל היוצא מלוח החשמל הדירתי לוח ת”פ 3*25A, ממשיך מלובי דירות ויורד דרך ארון צנרת קומתי מטה לכיוון החניה. התוואי תקני ובטיחותי על פי חוק החשמל ואינו מהווה הפרעה בחללים הציבוריים ומאפשר התקנות עתידיות נוספות ליתר הדיירים.**”

לעומת זאת, חוות דעת המומחה מטעם הנציגות מעט רחבה יותר וכוללת תמונות מהחלקים הרלבנטיים ברכוש המשותף. המומחה מטעם הנציגות מפרט בחוות דעתו את מבנה הפיר דרכו עוברת כיום תשתית צינורות תקשורת עבור כבלים, אינטרנט וטלפון קווי וכי בין קומה לקומה קיים חוצץ מבטון יצוק דרכו עוברת תשתית התקשורת בצינורות מהקומות השונות לארון התקשורת שבקומת החניות. מסקנת המומחה הינה כדלקמן: **”במצב הנוכחי, לאחר התרשמות, ניתן להעביר תשתית עבור נקודת טעינה בודדת לקומת החניות וזאת תוך כדי שימוש בצינור התשתית הבודד המשותף לדיירי הבניין.**” בהמשך נכתב: **”יצירת תשתית חדשה למעבר אינה אפשרית מבחינה מבנית ותדרוש אישור כיבוי אש לצורך יצירת חוצץ תקני. לדעתי המקצועית, אין אפשרות במצב קיים לשנות את התשתית ולהוסיף מספיק צינורות מעבר, כך שתיווצר תשתית שווה לכל הדיירים...”**

27. לאחר שעיינתי בחוות דעת המומחה שהגיש כל צד ובעיקר נוכח עדויות המומחים בחקירתם הנגדית, מצאתי כי יש לאמץ את מסקנתו של המומחה מטעם התובע על פני זאת של המומחה מטעם הנציגות.

28. ראשית, אני סבור כי יש עדיפות של ממש למומחה התובע נוכח ניסיון של כ-8 שנים בהתקנה בפועל של עמדות טעינה לרכבים חשמליים, הוא הניסיון הרלבנטי ביותר להכרעה במחלוקת דנן. לעומתו, מומחה הנציגות הנו מהנדס חשמל בהכשרתו המקצועית אך מועסק מזה מספר שנים בחברת היי-טק ומעולם לא עסק בהתקנת תשתית חשמלית עבור עמדות טעינה לרכבים חשמליים. ברור אם כן כי בעולם המעשה של התקנת תשתית ועמדות טעינה עבור רכבים חשמליים המומחה מטעם התובע הוא בעל ניסיון עשיר לאין ערוך מניסיונו של מומחה הנציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/326/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (וראו ש' 35-48, ע' 5 לפרוטוקול ישיבת ההוכחות). מומחה הנציגות אף אישר שזו חוות הדעת היחידה שהגיש אי-פעם בהליך משפטי (ש' 49-50, ע' 7).
29. שנית, מומחה הנציגות הודה בחקירתו כי הוא מתגורר בשכנות לבית המשותף ומכיר את יו"ר הנציגות שנים ארוכות בהיותו לקוח שלו ואף בצע בביתו בחמש הזדמנויות שונות עבודות חשמל (ראו ש' 24-31 ע' 5). יש בעובדות אלו כדי להטיל צל כבד על מידת האובייקטיביות המצופה ממומחה המגיש חוות דעת כראיה בהליך משפטי וכי אין חשש כי חוות דעתו המקצועית מוטה בשל משוא פנים. על כן יש לייחס משקל קטן יותר לחוות דעת זו ביחס לחוות דעת המוגשת ע"י מומחה שאין הכרות קודמת בינו לבין בעל הדין עבורו מוגשת חוות הדעת.
30. שלישית ולגופם של דברים: גם מומחה הנציגות הסכים כי ניתן להתקין תשתית עבור חיבור עמדת הטעינה בחנית הנתבע לארון החשמל הדירתי ואף לחבר עמדות טעינה נוספות בעתיד, וזאת ככל שיוסיפו צינורות להעברת כבלי החשמל בנוסף לאלו הקיימים. הסתייגותו היחידה היא שהעברת הצינורות הנוספים בפיר התקשורת דורשת חציבה לשם העברתם דרך חציצת הבטון שבין הקומות (ש' 12-14 ע' 6). מומחה הנציגות אף אישר כי את תשתית החשמל בין ארון החשמל הדירתי לפיר התקשורת ניתן להתקין על גבי תעלה שתונח על הקיר ואין צורך לחצוב בקיר (ש' 27-34, ע' 6).
31. לעומת זאת, הסברי מומחה התובע, במסגרת חקירתו הנגדית ע"י מר אבנר הניחו דעתי כי אין כל קושי להתקין צינור מארון החשמל הדירתי של התובע, דרך פיר התקשורת אל עמדת הטעינה בחניית התובע, אשר בו יעבור כבל החשמל וכי ניתן להעביר עוד מספר רב של צינורות לתשתית חשמל (מעל מספר הדירות בבנין) ככל שבעלי דירות נוספים ירצו לעשות כן (ש' 23-29 ע' 1). עוד הסביר מומחה התובע כי לאחר התקנת תשתית הצנרת, הדורשת חציבה, מיישמים קצף לשם איטום מעבר הצנרת דרך חוצץ הבטון על מנת לעמוד בתקני הבטיחות הנדרשים (ש' 112-19, ע' 2).
32. חלק ניכר מחקירתו של מומחה התובע ע"י מר אבנר (עמ' 3) התמקדה למעשה בפגיעה האסתטית האפשרית בנראות הרכוש המשותף והוסבר לו כי אין כל קושי להסתיר את צנרת התשתית מאחורי תעלה הצמודה לקיר, צבועה בצבע הקיר ואף ניתן להחליף את התעלה לכזו שתוכל להחיל צנרת תשתית לעמדות טעינה נוספות. מכל מקום, שאלת הפגיעה האסתטית ברכוש המשותף כלל לא נטענה ע"י הנציגות וממילא מדובר בפגיעה מינימלית, המהווה הכרח בל יגונה שיש לקבל נוכח הקביעה העקרונית כי שימוש ברכוש המשותף לשם התקנת תשתית לעמדת טעינה לרכב חשמלי מהווה שימוש סביר.

אין צורך באישור גורמי כיבוי אש

33. הנציגות טענה כי דרוש אישור מאת גורמי כיבוי אש טרם התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי. טענה זו נטענה בשפה רפה בלא להניח תשתית נורמטיבית לפיה מוטלת חובה על בעל דירה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/326/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המבקש להתקין עמדת עינה לרכב חשמלי להציג מראש אישור של מכבי האש, ואף לא הוגשה חוות דעת של מומחה בתחום כי בנסיבות העניין יש צורך בקבלת אישור או הנחיות מאת מכבי האש. על כן אני דוחה טענה זו.

34. מומחה התובע נשאל על כך בחקירתו הנגדית והשיב כי נושא בטיחות האש נעשה בהתאם להוראות ממונה החשמל ואין כל צורך באישור מכיבוי אש עבור התקנת עמדת טעינה (ש' -26-29, 39-41 ע' 4).

35. החשש מהתלקחות שריפה בעת הטענת רכב חשמלי הוא מובן וידוע, זאת בשל הסיכון המוגבר הנוצר בעת התלקחות הסוללות המותקנות ברכבים חשמליים. ברם, הפתרון לסיכון זה הוא ע"י התקנה עמדה טעינה והתשתית המחוברת לה ע"י בעל מקצוע מיומן ומורה בהתאם לתקנות והתקנים הרלבנטיים וכן ע"י הוצאת פוליסת ביטוח לכיסוי נזקי צד שלישי כתוצאה משימוש בעמדת הטעינה.

הצגת פוליסת ביטוח וגובה הכיסוי הנדרש

36. אין לפני מחלוקת כי הנציגות רשאית לדרוש מהתובע כי יציג לה פוליסת ביטוח צד שלישי לנזק שעלול להיגרם מעמדת הטעינה, ויהיה עליו לדאוג כי במשך כל תקופת השימוש בעמדת הטעינה החשמלית, תהיה בתוקף פוליסת ביטוח צד שלישי לעמדת הטעינה.

37. הצדדים חלקו לפני על גובה הכיסוי הביטוחי הראוי. התובע הציג שלוש הצעות מחיר מאת חברת הביטוח "הפניקס" עבור שלוש דרגות שונות של כיסוי ביטוחי לעמדת הטעינה: כיסוי עד 2 מיליון ₪ כחלק סטנדרטי בפוליסת רכב חשמלי; כיסוי עד 3 מיליון כנגד פרמיה של 800 ₪; וכיסוי עד 10 מיליון ₪ כנגד פרמיה בסך 2,170 ₪. יצוין כי בתיק 384/21 אישר כב' המפקח פורת את הדרישה כי גובה הכיסוי הביטוחי עבור עמדת הטעינה יעמוד על 2 מיליון ₪.

38. נוכח העלייה במדד המחירים לצרכן בשנתיים האחרונות אני סבור כי יש לעדכן את סכום הכיסוי המינימלי לסך של 2,200,000 ₪, אלא אם כן המבטחת תודיע כי ניתן לבטח את העמדה או בסכום של 2 מיליון או בסכום של 3 מיליון, או אז תונפק פוליסה לכסוי של עד 2 מיליון ₪ למשך השנתיים הראשונות, ולאחר מכן יעודכן סכום הכיבוי לסך של 2,500,000 ₪.

לסיכום

39. ניתן בזה צו עשה המאפשר לתובע, או למי מטעמו, להתקין בחניה שבבעלותו בבית המשותף עמדה לטעינת רכב חשמלי ותשתית חשמלית לשם חיבורה לארון החשמל של דירתו (להלן - "ההתקנה") בהתאם להוראות שלהלן:

א. בתוך שבעה ימים ממועד קבלת פסק הדין, או ממועד העברת דרישה מאת התובע (לפי המאוחר), על חבר הנציגות לחתום על האישור להתקנת עמדת הטעינה לרכב החשמלי בחנית התובע בבית המשותף. ככל שמסיבה כלשהי, נציג הנתבעת לא יחתום על אישור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/326/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההתקנה בתוך המועד הנקוב, פסק הדין יהיה תחליף להסכמה הנדרשת לכל דבר ועניין.

ב. על התובע למסור מראש הודעה בכתב לנציגות על מועד ביצוע התקנת עמדת הטעינה, חיבור התשתית הקשורה להתקנה ומיקומה. להודעה זו יצרף התובע אישור בכתב מאת החברה המבצעת את ההתקנה כי מקור חיבור החשמל לעמדת הטעינה החשמלית, הוא מהחשמל הדירתי של התובע.

ג. עובר להתקנה, ימציא התובע לנציגות העתק פוליסת ביטוח בסכום שנקבע לכיסוי נזקי צד שלישי הנובעים מעמדת הטעינה (להלן: "הפוליסה") הכוללת סעיף אחריות צולבת לטובת הנציגות. עובר לתום שנת חיתום הפוליסה, על התובע להציג לנציגות מידי שנה אישור על חידוש הפוליסה, וכל עוד עושה התובע או מי מטעמו שימוש בעמדת הטעינה.

ד. התקנת עמדת הטעינה תעשה על פי **תקנות החשמל (התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי), התש"ף-2020**. ההתקנה תיעשה בדרך שתצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה ברכוש המשותף או בחזות הבית.

ה. ההתקנה לא תפגע במיתקנים שהותקנו כדין ברכוש המשותף.

ו. התובע יישא במלוא העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מההתקנה, לרבות פוליסת הביטוח, התאמת החשמל, חיבורה, תחזוקתה, השימוש בה וכל הוצאה אחרת, חד פעמית או שוטפת הכרוכה בכך.

ז. ההתקנה תעשה רק באמצעות גורם מקצועי, מיומן ומוסמך לבצע את ההתקנה, שיש ברשותו ביטוח מתאים לשם ביצוע ההתקנה.

ח. על עמדת הטעינה לעמוד בתקנים ובדרישות הבטיחות המחויבים על פי דין לרבות בהתאם להוראות **חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965** ותקנותיו, **חוק החשמל, התשי"ד-1954, חוק משק החשמל, תשנ"ו - 1996, וחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006**.

הוצאות ההליך

40. כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נב' 28.2.2018). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") הקובעת כי "חיוב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". באשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/326/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153(ג) לתקנות).

41. התובע הגיש אסמכתאות בדבר הוצאותיו בגין ניהול ההליך כדלקמן: אגרת תביעה בסך 703 ₪; חשבוניות שכ"ט עו"ד בסך כולל של כ-16,000 ₪; קבלות בגין תשלום למומחה מטעמו בסך של 1,200 ₪.

42. ב"כ התובע עמד על כך כי ככל ויתקבל הסעד שעניינו מתן אישור לתובע להתקין עמדת טעינה חשמלית, יש מקום לא רק לחייב את הנציגות בהוצאות ההליך, אלא יש לחייב את הנתבע 2 באופן אישי. ב"כ התובע נימק דרישתו זו בכך שהתגלע סכסוך אישי בינו לבין הנתבע 2, אשר שלח לו מכתב דרישה לתשלום פיצויים בסך 600,000 ₪ וכי התעקשות הנתבע 2 גרמה להתמשכות ההליך שלא לצורך. כן ציין כי התקבל גם הסעד שהתבקש נגד הנתבע 2 באופן אישי בעניין חנית לקוחות הבאים לבית המשותף לקבל שירות מהעסק שהוא מנהל.

43. אשר לסעדים האישיים שהתקבלו כנגד הנתבע 2 (לא כולל הוצאות ההליך): אציין כי התובע חזר בו מדרישתו למתן צו כנגד הנתבע 2 להסיר/להעתיק את מנוע המזגן שהתקין ואילו כבר במסגרת הדיון הראשון ניתן בהסכמה צו האוסר על הנתבע 2 לאפשר לו ולבני ביתו, או ללקוחות העסק שהוא מפעיל, להחנות את רכבם מול חניית התובע. לפיכך אני מורה כי הנתבע 2 יישא בהוצאות התובע בסך של 1,000 ₪. הוצאות אלו ישולמו תוך 14 יום.

44. לא שוכנעתי כי יש לחייב את הנתבע 2 באופן אישי בהוצאות התביעה, בכל הנוגע לסעד העיקרי, אשר הופנה כנגד נציגות הבית המשותף. אמנם אין חולק כי הנתבע 2 הוא הרוח החיה שעמדה מאחורי התנגדותה של נציגות הבית המשותף להתקנת עמדת טעינה לרכב החשמלי של התובע, אך אני סבור כי עשה כן במסגרת תפקידו כיו"ר הנציגות ומתוך אמונה, שהתבררה כאמור, כמוטעית, כי מתן אישור להתקנת עמדת ההטענה המבוקשת תשלול מיתר בעלי הדירות להתקין עמדת טעינה דומה. לא למותר לציין כי גם יתר חברי הנציגות הצטרפו לעמדת הנתבע 2 ובהתחשב בכך שהבית המשותף כולל 8 דירות בלבד הרי שאין טעון כי התנגדות הנציגות להתקנת עמדת הטעינה היא תוצאה של גחמה אישית של הנתבע, או נעוצה בסכסוך אישי שהתגלע בינו לבין התובע, אלא משקפת עמדה של מחצית מבעלי הדירות, אם לא למעלה מכך.

45. יש לנקוט משנה זהירות עת בוחנים דרישה לחייב חברי נציגות בהוצאות אישיות בגין פעילותם ועמדות שהציגו כחברי הנציגות, על מנת שלא לייצר אפקט מצנן ואף מקפיא על חברי נציגות, המבקשים לבצע מלאכתם במסירות וחזקה כי הם פועלים לטובת האינטרסים המשותפים של כלל בעלי הדירות. אין מקום לחייב חבר נציגות בהוצאות אישיות בנוסף או במקום הוצאות משפט שנמצא כי יש להטיל על נציגות הבית המשותף, אלא אם כן הוצגו ראיות משכנעות כי פעל מתוך ניגוד עניינים, או תוך הצגה בידועין של מצג שווא עובדתי לפני בעלי הדירות בנושא שעמד בלב המחלוקת שנדרשה להכרעה. העובדה כי טענות הנציגות וחווית דעתה נדחו אינה מחייבת ת המסקנה כי יו"ר הנציגות פעל כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/326/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. אשר על כן אני מורה כי אין לחייב הנתבע 2 באופן אישי בשל דחיית עמדת הנציגות וכי נציגות הבית המשותף תשא בהוצאות התובע בסכום כולל של 8,000 ₪. הוצאות אלו ישולמו תוך 45 יום.

ניתן ביום 10 נובמבר 2024, ט' חשון י"ד כסלו תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין